



Dispositions concernées

Définition d'une qualification ou certification	Définition d'une mention	Exigences Complémentaires d'une qualification ou certification	Exigences Particulières d'une mention	Référentiel des qualifications	Référentiels des certifications métiers	Fiche d'opérations standardisées
		X	X			

Notice

La note de doctrine a pour objet de lever une ambiguïté d'interprétation ou de traitement d'un élément administratif ou technique de la nomenclature Qualibat, ou d'un de ses documents associés.

Les interprétations et les éventuelles dispositions pratiques contenues dans la présente note sont débattues et actées en commission nomenclature. La date d'application est précisée dans le cartouche en pied de page.

1. Problématique

Les commissions départementales ou nationales s'interrogent sur la nécessité et la pertinence de séparer la fourniture de la pose dans les devis et factures. Pour rappel, il est demandé à l'entreprise de fournir le devis et/ou la facture sur chaque chantier de référence que ce soit lors d'une première demande, une extension, une révision et un ajout de catégories de travaux.

Il convient de rappeler au préalable où figure et où ne figure pas cette obligation.

① Le Règlement Général (version 19 d'octobre 2020) ne donne aucune précision sur le contenu des devis et ou des factures transmis par les entreprises

② Le référentiel (version 07 de janvier 2016) pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat indique au paragraphe 4.2.4 Chantiers de référence :

« Justificatif à produire

Le devis descriptif quantitatif ou CCTP ou commande ou ordre de service (ou équivalent) »

L'obligation formelle de la séparation fourniture et pose des matériaux ou matériels mis en œuvre n'y figure donc pas.

③ Les exigences particulières pour l'attribution et le suivi de la mention « RGE » (version 11 de janvier 2021) précisent que pour chaque chantier de référence l'entreprise doit fournir :

« Le devis descriptif détaillé des travaux,

La facture détaillée qui comprend à minima : la distinction des postes « main d'œuvre/pose » et

« fournitures » (sauf dispositions contraires, telles que les fiches d'opérations standardisées, dispositions CGI, etc.), le détail des produits mis en œuvre avec les caractéristiques techniques et performances des produits »

④ Les exigences complémentaires pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise dans l'activité efficacité énergétique (version 09 de janvier 2021) précisent que pour les qualifications 8611, 8621 et 8632 l'entreprise doit fournir pour chaque chantier de référence :

« Le devis descriptif détaillé des travaux,

La facture détaillée qui comprend à minima : la distinction des postes « main d'œuvre/pose » et

« fournitures », le détail des produits mis en œuvre avec les caractéristiques techniques et performances des produits (R, Uw,...), »

⑤ Les 6 fiches d'opération standardisées listées ci-après n'imposent rien concernant la séparation fourniture et pose des matériaux ou matériels mis en œuvre dans les devis ou les factures, les seules exigences concernent la résistance thermique du produit et les quantitatifs d'isolants qui doivent être indiqués.

BAR-TH-145 Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel (France métropolitaine) (arrêté associé : 36^{ème})

BAR-TH-164 Rénovation globale d'une maison individuelle (arrêté associé : 36^{ème})

BAR-EN-101 : Isolation de combles ou de toitures (arrêté associé : 33^{ème})

BAR-EN-102 : Isolation des murs (arrêté associé : 14^{ème})

BAR-EN-103 : Isolation d'un plancher (arrêté associé : 36^{ème})

BAR-EN-104 : Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant (arrêté associé : 14^{ème})

BAR-EN-105 : Isolation des toitures terrasses (arrêté associé : 37^{ème})

⑥ Les autres qualifications ayant ce distinguo fourniture et pose dans leurs exigences complémentaires sont :

5131, 5132 et 5133

Chantiers de référence :

« la facture détaillée sur laquelle figurera à minima le poste "main d'œuvre" et "fourniture des équipements" et les caractéristiques techniques des équipements »

Les documents suivants devront être mis à disposition de l'auditeur

« la facture détaillée sur laquelle figurera à minima le poste "fourniture des équipements" et le poste "main d'œuvre" et toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques, »

5221, 5222

Les documents suivants devront être mis à disposition de l'auditeur :

« La facture détaillée sur laquelle figurera à minima le poste "fourniture des équipements" et le poste "main d'œuvre" et toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques, »

5223, 5231, 5232, 5241

Chantiers de référence :

« La facture détaillée comportant à minima : la distinction des postes "main d'œuvre" et "fournitures", et les caractéristiques techniques des équipements, »

Les documents suivants devront être mis à disposition de l'auditeur :

« La facture détaillée sur laquelle figurera à minima le poste "fourniture des équipements" et le poste "main d'œuvre" et toute attestation signée servant à l'obtention des aides publiques, »

Dans toutes les autres exigences complémentaires des autres qualifications, le devis doit être descriptif et quantitatif, rien de plus n'est exigé.

2. Solution proposée

En conclusion, et pour faciliter le traitement des dossiers :

- Dans le cas d'une demande de qualification où l'on retrouve dans les exigences complémentaires la demande de séparer la fourniture de la pose, alors l'entreprise sera dans l'obligation de fournir des devis et/ou factures avec cette distinction.
- Dans le cas d'une demande de qualification où il n'est pas demandé dans les exigences complémentaires de séparer la fourniture de la pose, les devis et factures sans cette distinction sont recevables, cependant la commission devra formaliser dans la notification de décision « que la séparation de la fourniture et de la pose est une exigence du code de la consommation ».
- Dans le cas d'une demande de référence de catégorie de travaux, si les aides ne sont plus conditionnées à la distinction de la fourniture de la pose, alors les devis et factures sans cette distinction sont recevables, cependant la commission devra formaliser dans la notification de décision « que la séparation de la fourniture et de la pose est une exigence du code de la consommation »,

Par ailleurs les exigences de quantitatif et des caractéristiques thermiques du produit mis en œuvre s'appliqueront.

3. Texte à ajouter dans les notifications de décision

La commission attire l'attention du représentant légal de l'entreprise sur l'obligation de distinguer les postes « fourniture » et « pose » dans les devis et factures. Le non-respect de cette obligation issue du code de la consommation et des consignes de l'ANAH peut entraîner le refus d'éventuelles aides financières dans le cadre de travaux de rénovation réalisés pour vos clients et ainsi engager votre responsabilité.

4. Rappel sur le taux de TVA appliqué par les entreprises dans leurs devis

Les commissions nationales ou départementales n'ont pas à juger de la bonne application par l'entreprise du taux de TVA cela relève des services fiscaux.

Cette note a pour objectif d'homogénéiser le traitement de ces dossiers dans les différentes agences Qualibat.

Validée en Bureau Qualibat	
Date d'application	01/11/2023
Version	01